

1526109-40.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2294606/2021 - 91º D.P. CEASA, 21086164 - 91º D.P. CEASA, 4333/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2294606 - 91º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526109-40.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526109-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2294606/2021 - 91º D.P. CEASA, 21086164 - 91º D.P. CEASA, 4333/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2294606 - 91º D.P. CEASA, 2294606 - 93º D.P. JAGUARÉ, 4333/21/357 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Dione Pereira de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

DIONE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, tendo como objeto do furto um hidrômetro avaliado em R\$200,00.

A denúncia foi recebida e nesta data designada audiência para acordo de não persecução penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É caso de absolvição sumária.

O bem objeto do furto foi recuperado e avaliado às fls. 8: um hidrômetro, cuja avaliação totalizou R\$ 200,00.

De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal, para reconhecimento do princípio da insignificância devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos de ordem objetiva: (I) ofensividade mínima da conduta do agente; (II)

ausência de periculosidade social da ação; (III) ínfimo ou reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004). No Habeas Corpus nº 96.496/MT, relator Ministro Eros Grau, julgado em 10 de fevereiro de 2009, a 2ª Turma reconheceu o princípio da insignificância no tocante ao furto de um celular avaliado em R\$150,00.

No Habeas Corpus nº 93.393-9/RS, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 14 de abril de 2009, a 2ª Turma reconheceu o princípio da insignificância no tocante ao furto de uma roda sobressalente com pneu de automóvel, avaliados em R\$160,00.

Assentou-se, neste último julgado, que “não cabem, para averiguação da tipicidade da conduta, ponderações sobre circunstâncias pessoais do agente. Se determinado fato não é típico, passa a ser irrelevante se foi praticado por reincidente contumaz ou por alguém que não tenha antecedentes criminais, pois não há crime”. (grifei).

No caso dos autos, a ré teria tentado subtrair os bens do estabelecimento-vítima, na companhia de um corréu, mas sendo ambos detidos. Portanto, a vítima teve seus bens de volta.

Desta feita, estão presentes os requisitos de ordem objetiva supra referidos, a permitir a conclusão de que se trata de crime de bagatela, em que, em face da ausência de periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão e da ofensividade mínima da conduta, o fato é atípico, pelo que a absolvição sumária do réu deve ser decretada.

Ante o exposto, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a atipicidade da conduta, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado DIONE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário, e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA